

Жалобы: сроки



Комитет по конкурентной политике
Московской области



ЧТО ТАКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА?

1

Исполнение контракта – комплекс мероприятий в т.ч.:

- 1) исполнение обязательств поставщика
- 2) исполнение обязательств заказчика, включая:
приемку и оплату
- 3) **ЛЮБОЕ** взаимодействие сторон

[ст. 94 Закона № 44-ФЗ](#)

ЧТО ТАКОЕ ЭТАП КОНТРАКТА?

**Этап контракта – часть обязательств поставщика,
в отношении которой заказчик обязан обеспечить:**

- 1) приемку
- 2) оплату

[п. 8.4. ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ](#)

Требования ЕИС (с 01.07.2022 версия 12.2)

- 1) исчисляем в календарных датах либо в относительных сроках в календарных днях одновременно и в датах и в относительных сроках **НЕЛЬЗЯ!**
- 2) если исчисляем в относительных сроках, то считаем от даты заключения контракта

ВНИМАНИЕ !

- 1) если дата начала **И(ИЛИ)** окончания поставки (работы, услуги) точно не определена лучше исчислять в относительных сроках
- 2) считать от даты **подписания контракта НЕЛЬЗЯ !**
подписание контракта **НЕ РАВНО** заключению контракта (ч. 5 ст. 51 Закона № 44-ФЗ)

ПРАВИЛЬНО	НЕ ПРАВИЛЬНО	
Вариант I срок контракта с 01.01.2022 по 31.12.2022 этап № 1 с 01.01.2022 по 01.06.2022 этап № 2 с 02.06.2022 по 31.12.2022 Вариант II срок контракта 360 дней с д.з.к. этап № 1 180 дней со д.з.к. этап № 2 360 дней с д.з.к.	срок контракта с 01.01.2022 по 31.12.2022 этап № 1 15 дней с д.з.к. этап № 2 30 дней с д.з.к.	срок контракта с 01.01.2022 по 31.12.2022 этап № 1 с д.з.к. по 01.06.2022 этап № 2 с д.з.к. по 31.12.2022

«д.з.к.» – дата заключения контракта

1) **ЕСЛИ** в контракте 1 этап, **ТО** по алгоритмам ЕИС этап не выделяется **И** срок исполнения контракта **РАВЕН** сроку исполнения этапа

2) **ЕСЛИ** необходимо получить товар (выполнить работу, получить услугу) к определенной дате, **НО** дату начала поставки (работы, услуги) определить **нельзя**, **ТО** можно установить условие о согласовании графика в рамках исполнения контракта (Техническом задании)

Пример:

услуги по обучению – надо обучить несколько групп к фиксированной дате

Срок контракта: 150 к.д. от д.з.к.

Срок оказания услуг: 130 к.д. от д.з.к.

Конкретные даты оказания услуг определяем в графике при исполнении